

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA

Apelação Cível n. 0900193-90.2016.8.24.0064/TJSC

Apelante: Antunelli e Antunelli Instituição de Idosos Ltda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Relator: Des. Carlos Adilson Silva — Gabinete 03

Ref.: cadastro de procuradores, intimações e denominação da apelante

ANTUNELLI E ANTUNELLI INSTITUIÇÃO DE IDOSOS LTDA., já qualificada, apelante nos autos em epígrafe, vem, por seu advogado infra-assinado (OAB/SC 53.040), expor e requerer o que segue.

I — Os fatos

1. Constam do cadastro de procuradores da apelante, nestes autos e nos autos de origem, além do subscritor, as advogadas Caroline Vaz (OAB/SC 54.142) e Lígia Luis (OAB/SC 53.624).

2. Ambas renunciaram ao mandato em 01/08/2023 (Evento 211 dos autos de origem), com prova da comunicação à mandante (notificação de 11/07/2023 e mensagem eletrônica de 31/07/2023), e reiteraram o pedido de desabilitação em 22/01/2025 (Evento 256). Os pedidos não foram apreciados, e as renunciantes permanecem habilitadas nos dois graus.

3. A apelante já requereu, por duas vezes, que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do subscritor (Evento 40, de 04/09/2018, e Evento 65, de 26/08/2019, dos autos de origem), e há registros de publicações em nome de inscrição diversa da sua ("OAB 14870/MS"). [CONFERIR NO EPROC: eventos e datas das publicações com a inscrição errada]

4. A representação atual da apelante está documentada na procuração e no ato constitutivo juntados com a petição de cumprimento do despacho do Evento 25 (Docs. 2 e 3 daquela petição), protocolada nesta data.

5. O cadastro deste grau grafa a apelante como "EIRELI". A forma societária é "Ltda." desde a Sétima Alteração Contratual (JUCESC, 08/06/2021), como consta do ato constitutivo juntado e do próprio despacho do Evento 25.

II — O direito

6. A renúncia ao mandato, comunicada ao mandante, produz efeitos após o decêndio do art. 112, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido há muito esse prazo, as renunciantes não representam a apelante, e a manutenção de seus nomes no cadastro só gera o risco de intimações dirigidas a quem não é mais procurador.

7. O art. 272, § 2º, do CPC assegura que, requerida a intimação em nome de advogado determinado, as publicações contenham o seu nome e o número de sua inscrição; o § 5º do mesmo artigo comina nulidade ao descumprimento. Renova-se, por isso, o requerimento já formulado nos autos de origem.

8. Cabe ao relator dirigir e ordenar o processo (CPC, art. 932, I). Como os registros do 1º e do 2º grau são distintos, requer-se a comunicação ao juízo de origem, para que a baixa e as anotações se reproduzam nos autos da ação civil pública.

III — Pedidos

9. Ante o exposto, a apelante requer:

a) a desabilitação das advogadas Caroline Vaz (OAB/SC 54.142) e Lígia Luis (OAB/SC 53.624) do cadastro de procuradores da apelante neste grau, com comunicação à Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José para a mesma providência nos autos de origem (CPC, art. 112);

b) a anotação para que todas as intimações e publicações dirigidas à apelante, inclusive a de pauta de julgamento, sejam feitas exclusivamente em nome de Gabriel Fabrício do Espírito Santo, OAB/SC 53.040 (CPC, art. 272, §§ 2º e 5º);

c) a retificação do cadastro da apelante para a razão social "Antunelli e Antunelli Instituição de Idosos Ltda.", CNPJ 02.145.891/0001-08.

10. A procuração e o ato constitutivo da apelante constam dos Docs. 2 e 3 da petição de cumprimento do despacho do Evento 25, protocolada nesta data, aos quais se reporta.

Nestes termos, pede deferimento.

São José/SC, 2 de setembro de 2026.

Gabriel Fabrício do Espírito Santo

OAB/SC 53.040